

刑法
No.361

予備独自問題 H29-8

(配点: 2)

月 日

月 日

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え、自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ、その途中、交通事故を起こし、乙所有の自動車の放火することができなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
2. 甲は、乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え、同家屋に放火し全焼させたところ、同家屋内で就寝中の乙が焼死した。甲が乙を殺そうと考えて同家屋に放火した場合でも、甲には、法定刑に死刑を含む現住建造物等放火罪のみが成立する。
3. 甲は、山奥で乙を殺害した後、乙の失踪を装うため、乙が一人で居住していた丙所有の家屋を燃やそうと考え、同家屋に放火し全焼させた。同家屋に人がいなかった場合でも、甲には、現住建造物等放火罪が成立する。
4. 甲は、不要となった甲所有の自動車を燃やそうと考え、同自動車に放火し全焼させ、公共の危険を生じさせた。甲に公共の危険が生じることについての認識がなかった場合でも、甲には、建造物等以外放火罪が成立する。
5. 甲は、乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え、同家屋の壁際に駐車されていた乙所有の自動車に放火して焼損し、同家屋への延焼の危険を生じさせたが、その火は通行人により消し止められ、同家屋に燃え移らなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪のみが成立する。

No361	放火罪	正答率
予備H29-8	正 解	76%
	4	

1 誤っている

113条本文。108条又は109条1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。予備罪は現住建造物等放火罪（108条）又は他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）を犯す目的でその予備をした場合でなければ成立しない。甲は、乙所有の自動車という建造物等以外放火罪（110条1項）の客体を犯す目的を有している。110条1項の罪を犯す目的で、その予備をした者に予備罪は成立しないため、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪は成立しない。

2 誤っている

東京地判平2.5.15。居住者を殺害するために現住建造物等放火罪（108条）が行われた場合については、殺人罪（199条）と観念的競合（54条1項前段）になるとする見解が裁判例・学説の主流である。よって、乙を殺そうと考えて乙が居住する乙所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させ、更に乙を焼死させた甲には、現住建造物等放火罪だけでなく殺人罪も成立することになる。

3 誤っている

108条。108条にいう「人」とは、行為者以外の者をいい、居住者がすべて殺害された後の建造物は、「現に人が住居に使用し」ている「建造物」に当たらない。本記述において、丙所有の家屋に居住していたのは乙のみであり、甲が乙を殺害した後の丙所有の家屋は、非現住建造物に当たる。よって、甲には、他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立する。

4 正しい

最判昭60.3.28（百選Ⅱ86事件）。判例は、他人所有の建造物等以外放火罪の成否が問題となった事案において、「刑法110条1項の放火罪が成立するためには、火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はない」としている。判例は、110条2項の放火罪についても、均衡上、同様の結論を採るものと理解されている。本記述において、甲には、自己所有の自動車を放火するにつき、公共の危険が生じることについての認識がないが、判例の立場に従えば、建造物等以外放火罪は成立する。

5 誤っている

108条。現住建造物等放火罪（108条）は公共危険犯であるから、1個の放火行為で現住建造物等のほかに109条又は110条の物件を焼損しても、生じた公共の危険が1個であれば、現住建造物等放火罪のみが成立する。また、現住建造物等放火罪の故意で、109条又は110条の物件に放火した場合には、現住建造物等放火罪の未遂罪（112条）が成立する。本記述において、甲は、乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考えて、乙所有の自動車に放火行為を行っている。よって、甲には現住建造物等放火未遂罪（112条）が成立する。